

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 12383
Numéro SIREN : 912 214 673
Nom ou dénomination : Animaj

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2022 sous le numéro de dépôt 162285

ANIMAJ

Société par actions simplifiée au capital de 1.801,07 euros
Siège social : 30 boulevard de Sébastopol, 75004
912 214 673 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2022

(...)

Sixte Berlier de Vauplane, de nationalité française, né le 02 mai 1993 à Paris (15e), demeurant 9 rue du Temple, 75004 Paris, président de la Société (le « **Président** »),

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal de 726,52 € par émission de 72.652 actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement avec bons de souscription d'Actions A attachés ;
2. Constatation de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Société ;
3. Pouvoir pour formalités.

PREMIERE DECISION

(Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal de 726,52 € par émission de 72.652 actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement avec bons de souscription d'Actions A attachés)

Le Président,

après avoir rappelé que par décisions unanimes des associés de la Société en date du 10 novembre 2022 (les « **Décisions Unanimes** »), les associés ont décidé :

- aux termes de la deuxième décision des Décisions Unanimes :
 - d'augmenter le capital social d'un montant nominal de sept cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes (726,52 €) pour le porter de mille huit cent un euros et sept centimes (1801,07 €) à deux mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes (2.527,59 €) par émission de soixante-douze mille six cent cinquante-deux (72.652) actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement, d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune (les « **Actions A** »), (...), à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'Actions A (le « **BSA_R** »), chaque BSA_R donnant droit à la souscription à la valeur nominale d'un nombre d'Actions A à déterminer conformément aux termes et conditions figurant en Annexe 2 des Décisions Unanimes (les Actions A et les BSA_R étant dénommés ensemble les « **ABSA_R** »),
 - (...),

- de donner tous pouvoirs au Président à l'effet de :
 - recueillir les souscriptions aux ABSA_R et recevoir les versements correspondants ;
 - procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des ABSA_R ou proroger sa date au plus tard jusqu'au 10 décembre 2022 le cas échéant ;
 - utiliser les facultés de réduction prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, visées à l'article L. 225-134 du Code de commerce ;
 - obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant de la libération des ABSA_R par versement d'espèces ;
 - constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ;
 - procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
 - procéder à l'imputation sur la prime d'émission de tout ou partie de frais, droits et impôts résultant de l'augmentation de capital ;
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital décidée conformément aux termes de la présente décision ;
 - recueillir les souscriptions aux Actions A résultant de l'exercice des BSA_R, le cas échéant et les versements y afférents ;
 - constater le nombre d'Actions A émises par suite d'exercice des BSA_R et procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
 - prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de BSA_R en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
 - et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires pour exécuter la présente décision, et plus généralement, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et retirer les fonds.
- aux termes de la troisième décision des Décisions Unanimes, les associés ont décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés au bénéfice des personnes suivantes pour les montants indiqués :

Investisseurs	Nombre d'ABSA _R dont la souscription est réservée	Montant de la souscription
(...)	23.772	(...)
(...)	11.053	(...)
(...)	401	(...)
(...)	12.493	(...)
(...)	10.650	(...)
(...)	9.025	(...)
(...)	1.625	(...)
(...)	3.633	(...)
TOTAL	72.652	(...)

(...)

après avoir pris connaissance :

- du certificat du dépositaire des fonds en date du 29 novembre 2022 (...) correspondant à la souscription de 72.652 actions a été libéré par versement en numéraire et par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles,
- des bulletins de souscription des personnes mentionnées ci-dessous, dans les proportions suivantes :

Investisseurs	Nombre d'ABSA _R dont la souscription est réservée	Montant de la souscription
(...)	23.772	(...)
(...)	11.053	(...)
(...)	401	(...)
(...)	12.493	(...)
(...)	10.650	(...)
(...)	9.025	(...)
(...)	1.625	(...)
(...)	3.633	(...)
TOTAL	72.652	(...)

après avoir rappelé que, par décisions du Président en date du 25 novembre 2022 et du 29 novembre 2022, le terme de la période de souscription a été prorogé jusqu'au 30 novembre 2022 (inclus),

constate compte tenu de la souscription de l'intégralité des ABSA_R, que la période de souscription est clôturée ce jour par anticipation,

constate en conséquence que :

- l'augmentation de capital, d'un montant nominal de 726,52 euros votée par les associés de la Société a été souscrite et libérée en intégralité ;
- les 72.652 ABSA_R sont entièrement libérées et définitivement et intégralement souscrites et émises au profit des personnes susvisées ;
- ladite augmentation de capital se trouve définitivement et régulièrement réalisée ; et
- le capital social de la Société est ainsi porté de 1.801,07 euros à 2.527,59 euros ;

(...)

DEUXIEME DECISION

(Constatation de l'entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Société)

Le Président,

après avoir rappelé que les associés ont décidé dans la septième décision des Décisions Unanimes (i) de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital telle que visée ci-dessus et (ii) de déléguer au Président tous pouvoirs pour constater la réalisation de la condition suspensive et l'entrée en vigueur des statuts figurant en Annexe 1,

en conséquence de la décision qui précède de constatation de la réalisation de l'augmentation de capital prévue aux deuxième et troisième décisions des Décisions Unanimes et conformément aux Décisions Unanimes,

constate la réalisation de la condition suspensive d'entrée en vigueur des nouveaux statuts de la Société,

constate, par conséquent, l'entrée en vigueur des statuts figurant en Annexe 1 à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

(Pouvoir pour formalités)

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des présentes décisions.

* *
*

Extrait certifié conforme par le Président le 30 novembre 2022,

DocuSigned by:

F8C93C308C8E42A...

Le Président

Sixte Berlier de Vauplane

ANIMAJ

Société par actions simplifiée au capital de 1.801,07 euros
Siège social : 30 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris
912 214 673 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 10 NOVEMBRE 2022

(...)

DEUXIEME DECISION

(Augmentation du capital social en numéraire, d'un montant nominal de 726,52 € par émission de 72.652 Actions A avec bons de souscription d' Actions A attachés et suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes dénommées)

(...)

Les Associés,

(...)

décident, sous condition de l'approbation de la décision qui suit relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de sept cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes (726,52 €) pour le porter de mille huit cent un euros et sept centimes (1801,07 €) à deux mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes (2.527,59 €) par émission de soixante-douze mille six cent cinquante-deux (72.652) actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement, d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune (les « **Actions A** »), (...), à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d' Actions A (le « **BSA_R** »), chaque BSA_R donnant droit à la souscription à la valeur nominale d'un nombre d' Actions A à déterminer conformément aux termes et conditions figurant en Annexe 2 des présentes (les Actions A et les BSA_R étant dénommés ensemble les « **ABSA_R** »),

(...)

donnent tous pouvoirs au Président à l'effet de :

- recueillir les souscriptions aux ABSA_R et recevoir les versements correspondants ;
- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des ABSA_R ou proroger sa date au plus tard jusqu'au 10 décembre 2022 le cas échéant ;
- utiliser les facultés de réduction prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, visées à l'article L. 225-134 du Code de commerce ;
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant de la libération des ABSA_R par versement d'espèces ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- procéder à l'imputation sur la prime d'émission de tout ou partie de frais, droits et impôts

résultant de l'augmentation de capital ;

- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'augmentation de capital décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- recueillir les souscriptions aux Actions A résultant de l'exercice des BSAR, le cas échéant et les versements y afférents ;
- constater le nombre d'Actions A émises par suite d'exercice des BSAR et procéder aux formalités consécutives aux augmentations de capital correspondantes et apporter aux statuts les modifications corrélatives ;
- prendre toute disposition pour assurer la protection des porteurs de BSAR en cas d'opération financière concernant la Société, et ce conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires pour exécuter la présente décision, et plus généralement, procéder à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et retirer les fonds.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

(Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal de 726,52 € par émission de 72.652 ABSAR au profit de personnes dénommées)

Les Associés,

(...)

décident, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription, au titre de l'augmentation du capital social d'un montant nominal de 726,52 € par émission de 72.652 ABSAR prévue à la décision ci-avant, et de réserver la souscription aux personnes suivantes pour les montants indiqués :

Investisseurs	Nombre d'ABSAR dont la souscription est réservée	Montant de la souscription
(...)	23.772	(...)
(...)	11.053	(...)
(...)	401	(...)
(...)	12.493	(...)
(...)	10.650	(...)
(...)	9.025	(...)
(...)	1.625	(...)
(...)	3.633	(...)
TOTAL	72.652	(...)

Cette décision est adoptée à l'unanimité, étant précisé que les bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription étant déjà associés de la Société n'ont pas pris part au vote et que leurs droits de vote n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la majorité.

(...)

SEPTIEME DECISION
(Refonte des statuts de la Société)

Les Associés,

(...)

décident, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital telle que visée aux deuxième et troisième décisions, de procéder à une refonte intégrale des statuts de la Société, incluant en particulier les modifications des règles de gouvernance de la Société,

décident en conséquence, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital telle que visée aux deuxième et troisième décisions, d'adopter, article par article, puis dans leur ensemble, les Nouveaux Statuts, tels que figurant en Annexe 1, et

donnent tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation de la condition suspensive et par conséquent l'entrée en vigueur des Nouveaux Statuts.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

(...)

NEUVIEME DECISION
(Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire)

Les Associés,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 227-9 et L. 227-9-1 du Code de commerce, de désigner :

- Julien Konopnicki, Commissaire aux comptes, représentant la société Exelmans Audit et Conseil, domiciliée au 21 rue de Téhéran, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 482 026 739,

en qualité de commissaire aux comptes titulaires pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la décision des associés appelées à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027, aux fins de réalisation des missions prévues aux articles L. 823-9 et suivants du Code de commerce,

La société Exelmans Audit et Conseil a fait savoir par avance qu'elle acceptait cette mission et qu'elle n'était frappée d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME DECISION
(Pouvoir pour formalités)

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

* *
*

Extrait certifié conforme par le Président le 30 novembre 2022,

DocuSigned by:
Sixte Berlier de Vauplane
F8C93C308C8E42A...

Le Président

Sixte Berlier de Vauplane

ANIMAJ

Société par actions simplifiée au capital de 2.527,59 €
Siège social : 30 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris
RCS Paris : 912 214 673

Statuts mis à jour suite aux décisions des associés en date du 10 novembre 2022

Statuts certifiés conformes par le Président le 30 novembre 2022

DocuSigned by:
 Sixte Berlier de Vauplane
F8C93C308C8E42A...

Le Président
Sixte Berlier de Vauplane

TABLE DES MATIÈRES

FORME	1
DÉNOMINATION	1
OBJET	1
SIÈGE SOCIAL	2
DURÉE	2
APPORTS	2
CAPITAL SOCIAL	3
MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL	3
FORME DES ACTIONS	3
TRANSMISSION DES ACTIONS	4
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS	4
DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ	4
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES	6
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE	7
DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS	8
INFORMATION DES ASSOCIÉS	13
COMMISSAIRES AUX COMPTES	13
EXERCICE SOCIAL	14
INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS	14
AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES - DIVIDENDES	14
CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL	14
TRANSFORMATION	14
DISSOLUTION - LIQUIDATION	15
CONTESTATIONS	15

1. FORME

La société (la "**Société**") est une société par actions simplifiée (SAS) régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts (les "**Statuts**").

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

La Société fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.

2. DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : ANIMAJ.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

3. OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- La réalisation, la régie, l'administration, la production ou la coproduction, la création, l'édition, l'exploitation, la prise de licence, la cession, la concession de licence, la distribution, l'achat, la location, la vente, l'importation, l'exportation et l'organisation de toutes œuvres audiovisuelles, y compris tous films cinématographiques, de court ou de long métrage et plus généralement l'exploitation sous quelques formes et par tous procédés ou modes d'expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication, d'édition, de diffusion multimédia, y compris sur tous réseaux télématiques et informatiques de reproduction graphique, phonographique, audiovisuelle, télévisuelle, cinématographique, ou vidéographique, œuvres de l'esprit, que celles-ci soient littéraires, artistiques, musicales, théâtrales ou graphiques ;
- L'acquisition et l'exploitation de tous droits se rapportant à la confection et à la réalisation de programmes, d'œuvres audiovisuelles, d'émissions destinées à la télévision sous toutes ses formes, voies hertziennes, câbles, satellites, multimédia, ou tous autres moyens actuels ou susceptibles d'être découverts ;
- L'exploitation par la vente, la concession ou la location de l'ensemble des programmes ainsi produits ;
- L'édition musicale et graphique sous toutes ses formes ;
- La conception, la production ou la coproduction, l'édition, l'exploitation, la prise de licence, la cession, la concession de licence, la distribution, l'achat, la location ou la vente de tous logiciels à caractère culturel, éducatif ou ludique, sur tous types de support audiovisuel et tout type de matériel ;
- Toutes activités liées directement ou indirectement au média internet ou tout autre moyen de communication audiovisuel et notamment la production de contenus pour le Web, de jeux, de conception de sites, le développement de business électroniques etc.
- La perception de droits d'auteur de toute nature, tenant à la propriété desdites œuvres dans toute l'étendue dont peut disposer le créateur et dont il pourra disposer éventuellement par la suite et dans les limites fixées par la législation actuelle ou à venir, avec tous les bénéfices présents ou futurs pouvant découler de cette législation. La présentation des intérêts professionnels, matériels et moraux des créateurs des œuvres acquises par la société auprès des tiers, et notamment des organismes publics ou

privés, ainsi qu'auprès des organismes professionnels, français ou étrangers (Syndicats, sociétés d'auteurs, sociétés civiles de perception des droits voisins...) ;

- La prise, l'acquisition, la concession, la cession, la prise en licence, la gestion, l'exploitation sous toutes formes (fabrication, distribution, etc.), directement ou indirectement de tous droits corporels ou incorporels concernant ces activités - tels ceux relatifs à la propriété industrielle, aux brevets, dessins, marques, modèles, droits d'auteur, dénominations commerciales, droits voisins, droits dérivés (notamment le merchandising du nom et/ou de l'image d'artistes-interprètes) - ainsi que leurs diverses manifestations et ce, quel qu'en soit le support, connu ou à connaître, ainsi que leur mise en œuvre ;
- La promotion, la publicité et plus généralement l'exploitation du domaine publicitaire par voie d'études, de réalisation, de productions, d'achats d'espaces, sur tous supports (écrit, audio visuel, cinématographique, sonore), la création d'affiches, la radio, la télévision, le cinéma, l'audiovisuel et plus généralement par tout moyen quelconque connu ou à venir ;
- La participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes affaires ou opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdits objets ou susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, civiles ou commerciales, françaises ou étrangères, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce, de prise à bail, d'installation, d'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines ou ateliers, d'apports, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de tout autre façon ;
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles, pouvant se rattacher à l'un des objets visés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ;
- L'acquisition et la gestion de tous titres de participations et toutes valeurs mobilières ;
- Les prestations de services relatives à cette activité ; et
- Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de et/ou au développement de cet objet.

4. SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 30 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président, celui-ci étant habilité dans ce cas à modifier les Statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus prochaine décision de la collectivité des associés.

5. DURÉE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

6. APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport à la société, à savoir :

- **Gilles Gaillard**, de nationalité française, né le 23 décembre 1972 à Bron (69) demeurant 44bis rue de Montreuil, 75011 Paris : **la somme en numéraire de cinq cents euros, ci 500 €**,
- **SIXTH HOLDING**, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social 30 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris

sous le numéro 910 834 399 représentée par Sixte Berlier de Vauplane : **la somme en numéraire de cinq cents euros, ci 500 €**,

soit au total la somme de **1.000 €**.

Par décisions unanimes en date du 11 avril 2022, les associés ont décidé d'augmenter le capital social de la société d'un montant nominal de 350.65€ par émission de 35.065 actions ordinaires.

Par décisions unanimes des associés en date du 3 mai 2022, le capital social a été augmenté d'un montant de quatre cent cinquante euros et quarante-deux centimes (450,42 €) pour le porter de mille trois cent cinquante euros et soixante-cinq centimes (1.350,65 €) à mille huit cent un euros et sept centimes (1.801,07 €) par création de quarante-cinq mille quarante-deux (45.042) actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions Seed » aux fins d'identification uniquement d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune.

Par décisions unanimes des associés en date du 10 novembre 2022, le capital social a été augmenté d'un montant nominal de sept cent vingt-six euros et cinquante-deux centimes (726,52 €) pour le porter de mille huit cent un euros et sept centimes (1.801,07 €) à deux mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes (2.527,59 €) par création de soixante-douze mille six cent cinquante-deux (72.652) actions ordinaires nouvelles dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement d'un centime d'euro (0,01 €) de valeur nominale chacune.

7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à deux mille cinq cent vingt-sept euros et cinquante-neuf centimes (2.527,59 €), divisé en deux cent cinquante-deux mille sept cent cinquante-neuf (252.759) actions ordinaires d'un centime d'euro (0,01 €) de nominal chacune, dont 45.042 actions ordinaires dénommées « Actions Seed » aux fins d'identification uniquement et 72.652 actions ordinaires dénommées « Actions A » aux fins d'identification uniquement, entièrement libérées et de même catégorie.

8. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par une décision collective des associés prises dans les conditions de l'Article 16.

Les associés peuvent déléguer au Président ou à l'un des Directeurs Généraux les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des Statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. De plus, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription, en tout ou partie, par une décision collective des associés dans les conditions légales.

9. FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur les comptes d'associés et sur un registre coté et paraphé, dénommé "registre des mouvements de titres", tenus chronologiquement à cet effet par la Société.

Il peut être émis tout type de valeurs mobilières dans les conditions légales.

10. TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 Généralités

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements de titres".

Les transferts de titres entre associés ou au profit des tiers sont libres, sous réserve des dispositions contraires d'éventuels accords extra-statutaires entre associés qui s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet dans les présents Statuts, en ce compris notamment les stipulations du pacte conclu entre les associés de la Société le 10 novembre 2022 (le « **Pacte** »). Le cas échéant, tout transfert réalisé en violation desdits accords, en ce compris du Pacte, sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce.

10.2 Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, sous réserve des stipulations du Pacte. Elle donne en outre droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux expressément prévus par la loi et par les Statuts.

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions des associés.

11. DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

La Société est administrée et dirigée par un Président et, le cas échéant, par un ou plusieurs Directeurs Généraux, sous réserve des règles relatives au Comité Stratégique.

11.1 LE PRÉSIDENT

11.1.1 Nomination

La Société est dirigée, représentée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, qui peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux.

Le premier Président est nommé aux termes des Statuts.

Le Président est ensuite nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision de la collectivité des associés pour une durée déterminée ou indéterminée.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le Président personne morale est représenté par son représentant légal ou toute autre personne physique spécialement habilitée à le représenter. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir rapidement à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

11.1.2 Rémunération

Le Président peut recevoir, pour l'exercice de ses fonctions, une rémunération qui est fixée chaque année, et, le cas échéant modifiée, par décision de la collectivité des associés sous réserve des stipulations du Pacte.

11.1.3 Fin de ses fonctions

Le président peut démissionner à tout moment sous réserve de prévenir les associés au moins trois (3) mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à trois (3) mois, il est pourvu à son remplacement par la collectivité des associés.

Si le Président est une personne morale, ses fonctions prennent fin par sa dissolution.

11.1.4 Révocation

Le Président est révocable pour *ad nutum*. La révocation est prononcée par décision de la collectivité des associés.

11.1.5 Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de son objet social et sous réserve des stipulations des Statuts et du Pacte. A l'égard de la Société et des associés, les pouvoirs du Président peuvent être soumis à d'autres limitations de pouvoirs, statutaires ou non, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Les associés peuvent être consultés par le Président sur tout sujet. Dans les domaines qui requièrent une décision de la collectivité des associés conformément à l'Article 16 des Statuts, le Président doit obligatoirement consulter préalablement la collectivité des associés.

11.2 DIRECTEURS GÉNÉRAUX

11.2.1 Nomination

Sur proposition du Président, les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales, associées ou non de la Société. La durée de leur mandat est fixée par une décision de la collectivité des associés sans que cette durée ne puisse excéder celle du mandat du Président.

Les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes règles en matière de responsabilité que le Président.

11.2.2 Rémunération

Les Directeurs Généraux peuvent recevoir pour l'exercice de leurs fonctions une rémunération dont le montant est fixé par décision de la collectivité des associés sous réserve des stipulations du Pacte.

11.2.3 Fin des fonctions

Les fonctions des Directeurs Généraux prennent fin dans les mêmes conditions que celles du Président, étant précisé que la fin des fonctions du Président n'entraîne pas par elle-même la fin des fonctions des Directeurs Généraux, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

11.2.4 Révocation

Le Directeur Général est révocable *ad nutum*. La révocation est prononcée par décision de la collectivité des associés.

11.2.5 Pouvoirs des Directeurs Généraux

Les Directeurs Généraux ont pour mission d'assister le Président dans l'exercice de sa mission.

Ils disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, notamment de représentation de la Société. A l'égard de la Société, les Directeurs Généraux sont soumis aux mêmes limitations de pouvoirs, statutaires ou non, que le Président, ces limitations n'étant pas opposables aux tiers. La Société est engagée même par les actes des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Les Directeurs Généraux peuvent déléguer à toute personne de leur choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, certains de leurs pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

12. CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, doit être portée à la connaissance du Commissaire aux comptes (si la Société a désigné un Commissaire aux comptes).

Le Commissaire aux comptes ou le cas échéant, si la Société n'en a pas désigné, le Président établit un rapport sur les conventions réglementées mentionnées au paragraphe précédent et conclues au cours de l'exercice écoulé. La collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En application des dispositions de l'article L.227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes (le cas échéant), sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

13. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément à l'article L. 2312-76 du Code du travail, les délégués du Comité Social et Economique exercent leurs droits auprès du Président.

14. LE COMITÉ STRATÉGIQUE

14.1 Composition, nomination et révocation

Le comité stratégique de la Société (le « **Comité Stratégique** ») est composé d'un maximum de sept (7) membres (un (les) « **Membre(s)** ») nommés par décision collective des Associés prise à la majorité simple dans les conditions prévues au Pacte.

Les Membres peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu'une personne morale est nommée Membre du Comité Stratégique, elle exerce ses fonctions par l'entremise de son représentant légal et/ou d'un représentant permanent qu'elle nomme à cet effet et qu'elle peut remplacer à tout moment.

Le Comité Stratégique élit en son sein à la majorité simple de ses membres présents ou représentés, un président du Comité Stratégique parmi ses Membres (le « **Président du Comité Stratégique** »).

Les Membres sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

14.2 Réunions et décisions

Le Comité Stratégique se réunit au moins six (6) fois par an sur convocation du Président du Comité Stratégique. Le Comité Stratégique peut être convoqué par tout Membre du Comité Stratégique.

Sauf accord unanime des Membres du Comité Stratégique, les Membres sont convoqués cinq (5) jours au moins avant la date de réunion et reçoivent tous les documents et informations nécessaires ainsi que l'ordre du jour au moins cinq (5) jours avant la date de réunion du Comité Stratégique.

Les réunions du Comité Stratégique ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit en France ou à l'étranger indiqué dans la convocation.

Les délibérations du Comité Stratégique peuvent être également prises, au choix du Président du Comité Stratégique, en consultation par voie de conférence téléphonique, vidéo, consultation écrite ou électronique ou par la signature par tous les membres du Comité Stratégique d'un acte unanime.

14.2.1 Quorum

Le Comité Stratégique ne délibère valablement sur première convocation que si au moins la moitié des membres du Comité Stratégique sont présents ou représentés, en ce compris certains membres tel que prévu dans le Pacte. Si le quorum n'est pas atteint sur première convocation, la réunion est ajournée et reportée à une autre date ne pouvant intervenir moins de cinq (5) jours ouvrés après la date initiale de réunion fixée dans la première convocation. Le Comité Stratégique délibère valablement sur seconde convocation que si au moins la moitié de ses Membres sont présents ou représentés.

La participation d'un Membre à une réunion résulte soit de sa présence, soit de sa participation par conférence téléphonique ou vidéo conférence, soit de sa représentation par un autre Membre de son choix auquel il a donné pouvoir. En cas de consultation écrite, électronique ou par signature d'un acte unanime, la participation résulte de la réponse à la consultation ou de la signature de l'acte, selon le cas.

14.2.2 Majorité

Toutes les décisions relevant du Comité Stratégique au titre du Pacte, sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les Membres présents ou représentés, sous réserve de décisions nécessitant une majorité qualifiée tel que prévu dans le Pacte. Le Président du Comité Stratégique dispose d'un droit de vote prépondérant en cas d'égalité des voix.

14.3 Rémunération des Membres

Les Membres du Comité Stratégique ne reçoivent aucune forme de rémunération pour l'exercice de leur fonction de membre du Comité Stratégique. Les Membres du Comité Stratégique auront droit au remboursement des frais raisonnables avancés pour l'exercice de leur fonction (voyage, logement) sur présentation de justificatifs.

15. DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

15.1 DOMAINE RESERVE AUX DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes qui sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur nature :

Décisions ordinaires :

- nomination, rémunération, révocation du Président, des Directeurs Généraux ainsi que des membres du Comité Stratégique ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- nomination ou révocation des Commissaires aux comptes ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;

Décisions extraordinaires :

- transformation de la Société en société anonyme ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- modification des statuts (sauf transfert de siège social).

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président et des Directeurs Généraux, sous réserve de ce qui est prévu par la loi ou dans les Statuts.

Lorsque toutes les actions de la Société se trouvent réunies dans les mains d'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et par les Statuts à la collectivité des associés.

15.2 QUORUM - MAJORITÉ

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés, ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elles sont valablement adoptées à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins, sur première convocation le quart des actions ayant droit de vote et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elles sont valablement adoptées à la majorité des deux tiers des voix des associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Par exception, conformément à l'article L. 227-19 du Code de commerce, les décisions collectives énumérées ci-après sont décidées à l'unanimité des associés

- (a) celles prévues par les dispositions légales et les statuts
- (b) les décisions d'adoption ou de modification des clauses statutaires relatives à :
 - (i) l'inaliénabilité temporaire des actions,
 - (ii) l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé,
- (c) les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés et notamment l'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves ou de primes d'émission, le changement de nationalité de la Société, la transformation de la Société en société en nom collectif ;

En outre, les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont valablement décidées aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires.

15.3 MODALITÉS DE CONSULTATION DES ASSOCIES

15.3.1 Auteur de la consultation

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige à l'initiative du Président ou du Comité Stratégique. Également, tout associé disposant de plus de 5% du capital social peut demander la convocation d'une assemblée.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par visioconférence ou conférence téléphonique ou par un acte sous seing privé signé par tous les associés.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

15.3.2 Consultation en assemblée

Conformément à l'article L. 227-2-1 du Code de commerce, les articles L. 225-96 à L. 225-98 et le troisième alinéa de l'article L. 225-105 du Code de commerce sont applicables à la consultation des associés de la Société en assemblée générale.

Convocation – Lieu de réunion

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite (simple lettre ou courrier électronique) huit (8) jours avant la date de l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées dix jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée.

Les lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation, ainsi que l'adresse électronique de la Société, à laquelle les questions écrites des associés peuvent être envoyées, par voie de courrier électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale, et, le cas échéant, la mention de l'obligation de recueillir l'avis ou l'approbation préalable de la masse des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée figure sur les avis et lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 5% du capital social, et agissant dans les conditions et délais prévus par l'article L. 225-105 du Code de commerce, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

Accès aux assemblées

Tout associé a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire.

Tout associé pourra également assister, participer et prendre part aux votes aux assemblées par correspondance ou à distance par voie électronique ou encore en séance par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication permettant leur identification, dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

L'associé devra justifier de son droit de participer aux assemblées par l'inscription de ses actions sur un compte tenu par la société au jour de l'assemblée générale.

En cas de vote par correspondance ou à distance par voie électronique, seuls seront pris en compte les formulaires reçus par la société 3 jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales associés prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement associés.

Feuille de présence- Bureau- Procès-verbaux

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Les assemblées sont présidées par le Président. En son absence, l'assemblée élit elle-même son président de séance.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séance, de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Quorum – Vote – Nombre de voix

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les assemblées spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions légales.

En cas de vote à distance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires parvenus à la société dans les délais ci-dessus indiqués.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. À égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice et sur les comptes consolidés, le cas échéant.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance ou à distance possèdent au moins le cinquième des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance possèdent au moins, sur première convocation le quart des actions ayant droit de vote et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou à distance.

Assemblées spéciales

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

La décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des associés de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté à distance possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant droit de vote et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant droit de vote, et dont il est envisagé de modifier les droits. Elles statuent aux conditions de majorité de l'assemblée extraordinaire.

15.3.3 Consultation écrite

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens écrits (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) à tous les associés et au Commissaire aux comptes titulaire (le cas échéant), avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation et le texte des résolutions proposées.

Les associés disposent d'un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote et l'adresser par tous moyens écrits avec accusé de réception au Président.

Le Président fixe la date de la consultation à la date à laquelle il a reçu l'ensemble des votes correspondants, permettant d'établir que la majorité requise a été atteinte ou, à défaut de réception de l'ensemble des votes requis dans ce délai à la date d'expiration de ce délai.

15.3.4 Consultation par acte sous seing privé

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés émanera de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité ne sera requise.

15.4 VOTE

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions de préférence, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Les associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par l'auteur de la convocation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et, à tout moment, proposer la révocation du Président ou d'un Directeur Général et ce quel que soit le mode de consultation retenu.

Tous moyens de communication écrits peuvent être utilisés (courrier, lettre remise en mains propres, fax ou courrier électronique) pour l'expression du vote, sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

Le Commissaire aux comptes (le cas échéant) peut communiquer aux associés ses observations sur les questions figurant à l'ordre du jour ou sur toute question de sa compétence, cette communication s'effectuant par tous moyens écrits en cas d'une consultation écrite ou d'une décision prise par acte sous seing privé.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans le délai indiqué ci-dessus en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.

15.5 DECISIONS EN CAS D'ASSOCIE UNIQUE

En cas d'associé unique, les décisions sont prises par la signature d'un procès-verbal constatant les décisions adoptées par celui-ci. Toute mesure sera prise pour que les délégués du Comité Social et Economique et le(s) Commissaire(s) aux comptes, s'il en existe, puissent être informés à l'avance de toute décision que l'associé unique envisage de prendre.

15.6 CONSTATATION DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives d'associés sont constatées par un procès-verbal établi et signé par le Président et par un autre associé de la Société, sauf toutefois si le Président ne préside pas la séance ou n'est pas l'auteur de la consultation auxquels cas le procès-verbal sera établi et signé soit par le président de séance, soit par l'auteur de la consultation, et par un autre associé de la Société.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président doit informer chacun des associés du résultat de cette consultation, par fax ou correspondance, au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la décision collective.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- (a) le mode de consultation,
- (b) le nombre total d'actions des associés ayant participé au vote ou à la réunion ou ayant été représentés,
- (c) la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés,
- (d) le texte des résolutions proposées au vote des associés,
- (e) le résultat des votes,
- (f) la date et le lieu de l'assemblée,
- (g) le nom et la qualité du Président de l'assemblée,
- (h) la présence ou l'absence du Commissaire aux comptes (le cas échéant).

Aux procès-verbaux doivent être annexés les pouvoirs des associés dans le cas où ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Le texte des résolutions présentées aux votes des associés, les documents et rapports présentés aux associés préalablement à leur vote, les pouvoirs ou procurations délivrés par les associés ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés par écrit ou qu'une copie sur support papier des votes exprimés électroniquement sont conservés avec ledit registre.

16. INFORMATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés anonymes.

En outre, les associés peuvent à tout moment durant les heures d'ouverture, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation des comptes annuels de la Société des trois (3) derniers exercices, et des rapports du Président et du Commissaire aux comptes des trois (3) derniers exercices (le cas échéant).

17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires, peuvent être nommés par la collectivité des associés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, seront nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immiscions dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la collectivité des associés.

18. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se clôture le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2022.

19. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Le Président dresse également le bilan, le compte de résultat ainsi que leurs annexes en conformité avec la loi applicable.

Le Président arrête les comptes sociaux, établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

Les associés doivent statuer collectivement au moins une fois par an, dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l'exercice social, sur l'approbation des comptes de cet exercice.

20. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, la collectivité des associés décide d'inscrire celui-ci en tout ou partie à un ou plusieurs postes de réserves, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

La collectivité des associés peut également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La collectivité des associés a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

21. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président ou l'un des Directeurs Généraux est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, de réduire le capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

22. TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en société de toute autre forme conformément aux dispositions légales applicables.

23. DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration de la durée fixée par les Statuts ou de façon anticipée par décision de la collectivité des associés. La Société est en liquidation dès lors que sa dissolution est prononcée. La collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixe les pouvoirs et la rémunération et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La dissolution met fin aux fonctions du Président et des Directeurs Généraux. Le Commissaire aux comptes (le cas échéant) conserve son mandat sauf décision contraire des associés. Pendant la procédure de liquidation, la collectivité des associés conserve ses pouvoirs tels qu'il/elle les exerçait durant la vie de la Société et est compétent(e) pour décider la révocation du liquidateur. La collectivité des associés doit être consulté(e) pour approuver les comptes de clôture de la liquidation, donner le quitus au liquidateur pour sa gestion et décider la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social, sous réserve des stipulations du Pacte.

24. CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit entre la Société et les associés ou les dirigeants, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des Statuts seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce compétent.